

△△△△△△ 상임감사

주의 1, 통보

제 목 행위허가 구비서류(토지사용 승낙서) 검토 소홀

소 관 기 관 △△△△△△△△△△△△

조 치 기 관 △△△ △△△△△△, △△△△△△△△△△△△

조 치 기 한 처분(요구)일로부터 각 2개월, 1개월 이내

내 용

1. 업무개요

△△△△△△△△△△△△는 「△△△△ △△***△ 도로 선형개량공사 사업추진을 위한 행위허가 신청」(△△△△△△△△-5914, 2024.7.29.) 요청 건에 대하여 「자연△△법」 제23조(행위허가) 제3항의 기준을 검토하여 허가하였다.

[표 1] 행위허가 신청 및 허가 현황

용도지구	사업명	신청인	사업위치	소유구분	사업내용	행위기간
△△자연 환경지구	△△△△ △△***△ 도로선형 개량공사	△△면장	△△△ △△△ △△△ 산19번지 외 1필지	사유지	도로 선형개량 - 선형개량 L=110m, A=645㎡ - 돌망태옹벽 1~2단: 125㎡, 콘크리트포장 120㎡ 등	허가(협의)일 ~ 2024. 10. 30.

2. 관계법령 및 판단기준

「자연△△법」 제23조(행위허가) 및 제71조(허가에 관한 협의 등)에 따라 △△구역에서 △△사업 외에 건축, 벌채, 개간, 그 밖의 형질변경 등을 하고자 할 시 △△관리청의 허가(협의)를 받아야 한다.

동법 시행령 제17조(행위허가 신청 등)에 따르면, 동법 제23조제1항의 규정에 의하여 행위의 허가를 받고자 하는 자는 허가신청서(전자문서로 된 신청서를 포함한다)에 점용 또는 사업계획서(동법 제23조제3항의 규정에 의한 △△위원회의 심의를 거치는 사항에 한한다), 위치도·지적·임야도 및 평면도, 토지사용승낙서(동법 제23조 제1항제1호 내지 제3호·제9호 및 이 영 제20조 각호의 1에 해당하는 행위로서 신청인 소유의 토지가 아닌 경우에 한한다)를 첨부하여 △△관리청에 제출하여야 한다.

△△ 「△△계획 및 허가업무 매뉴얼」에 따르면, 신청인 소유의 토지·건물이 아닐 경우 사용승낙서 등을 확인하도록 하고 있으며, 구비 서류 미비 시에는 보완을 요청하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△△△△△△△△△△△는 행위허가 업무를 추진함에 있어 자연△△법 시행령 제17조(행위허가 신청 등)에 따라 제출받은 구비 서류를 검토하고 미비 시에는 보완을 요청하여야 한다.

[표 2] 행위허가 신청 대상지 토지 소유 및 사용승낙서 제출 현황

사업명	사업위치	소유구분	토지사용승낙서 제출 현황	기타
△△△△ △△***△ 도로선형 개량공사	△△△ △△△ △△△ 산19번지	사유지(△△△, △△△) ※ △△△산림조합 지상권 설정	△△△	

「△△△△ △△***△ 도로 선형개량공사 사업추진을 위한 행위허가 신청」(△△△ △△△△△-5914, 2024.7.29.) 요청 건의 제출받은 첨부서류(임야대장 및 공유지 연명부)에는 토지소유자가 △△△, △△△ 2명으로 되어 있고 해당 토지 전부에 대하여 △△△산림조합으로부터 지상권이 설정되어 있어 △△△, △△△, △△△ 산림조합 모두에게 권리관계가 있다고 볼 수 있다.

그러나, 해당 행위허가 신청건의 사업대상지에 대한 토지사용승낙서는 [표2]와 같이 △△△ 1인에게만 제출 받은 것으로 확인되었다.

따라서, △△△△△△△△△△△△ 행위허가 담당자는 행위허가 대상지에 대한 권리관계가 있는 모두에게 토지사용승낙서가 제출되었는지 검토하고 누락 등 미비한 사항에 대하여 보완을 요청하였어야 함에도, 보완을 별도로 요청하지 않고 허가를 하는 등 행위허가 구비서류(토지사용 승낙서) 검토를 소홀히 한 사실이 있다.

관련부서 의견

△△△△△△△△△△△△는 감사 결과를 수용하면서 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통해 재발 방지대책을 마련하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항

이사장(△△△ △△△△△△)에게 토지사용승낙서 등 행위허가 구비서류 검토를 소홀히 한 △△△ △급 △△△에 대하여 “신분상 주의” 조치 요구합니다.(주의 1)

[관련자]

구분	직 급	성 명	담당업무	소속 (현 근무처)	처분요구	비고 (담당기간)
1	△△△ △급	△△△	행위허가	△△△△△△△△△△△△△△ (現 △△△△△△△△△△△△△△)	신분상 주의	2024.1.1.~현재

이사장(△△△△△△△△△△△△△△)은 관련 규정 숙지 및 직원 교육 등을 통한 재발 방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)